

Villa Carlos Paz, 8 de marzo de 2012

**Al Señor Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert
S / D:**

Ref: Dictamen N° 02/2012

“Modificación parcial de la Ordenanza N° 4021,
Artículos 1º, 12º y 10º”.

De nuestra mayor consideración:

Ante las consultas realizadas por la Dirección de Obras Privadas debido a las dificultades para la aplicación de la normativa, se planteó la necesidad de regular las alturas máximas de las distintas zonas de la ciudad. En este sentido, el Consejo Planificación Urbano Ambiental estudió el tema y adjunta la presente propuesta de modificación parcial de la Ordenanza N° 4021, Artículo 1º - Definiciones, Artículo 12º -Clasificación de los locales y Artículo 10º- Alturas.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Adj: 9 folios.



Proyecto de Modificación Ordenanza N° 4021/11

ALTURAS

Visto,

La necesidad de regular las alturas máximas de las distintas zonas de la ciudad

Considerando,

Que la Ordenanza N° 4021 o Código de Edificación y Urbanismo (CEU), en el Artículo 1.2.1., establece los mecanismos para actualizar sus disposiciones.

Que la Ordenanza N° 4961 reglamenta el funcionamiento del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) cuya creación por Carta Orgánica Municipal posibilita reunir la experiencia administrativa y profesional en un ámbito especializado de intercambio y elaboración permanente.

Que a partir de la indagación y de la acción del CPUA, se ha podido comprobar que en el CEU no se encuentran graficadas las alturas máximas para todas las Zonas.

Que asimismo, existen situaciones a atender relacionadas con las pendientes naturales del terreno y el necesario acompañamiento que la edificación debe hacer de ellas las cuales tampoco están claramente expresadas.

Que esto deriva en diferentes criterios de interpretación respecto de las alturas de la edificación y las excavaciones a realizar para ocupar niveles por arriba y por debajo del suelo.

Que en todos los casos se busca valorizar el paisaje urbano preservando las visuales hacia el escenario natural de las sierras circundantes para lo cual resulta conveniente liberar, por medio de retiros obligatorios y escalonados, las vistas en perspectiva de los diversos recorridos peatonales y vehiculares así como limitar la altura máxima de las construcciones.

Que la construcción de edificios en torre se encuentra suspendida por Ordenanza N° 5468/11.

**EL CONCEJO de REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1º.-

Agréguese al artículo 1.3.2.- de la ordenanza 4021 Lista de Definiciones (y en orden alfabético), las siguientes:

PLANTA BAJA

Nivel de piso inferior de la construcción que se puede disponer hasta 1,60m por debajo o por arriba del nivel de terreno natural (Ver artículo 10.2).

PLANTA de USO COMÚN:

Nivel de piso superior de uso y dominio común, posible de construir por encima de la altura máxima por cada ZONA donde se permita, destinado a localizar equipamiento complementario a la actividad del edificio de hoteles, servicios institucionales, salud y educación y vivienda colectiva (Ver artículo 10.1).

Artículo 2º.-

Modifícase el último párrafo del Artículo 12.1- CLASIFICACIÓN DE LOCALES A LOS EFECTOS DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN- de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“QUINTA CATEGORIA: Sótano”

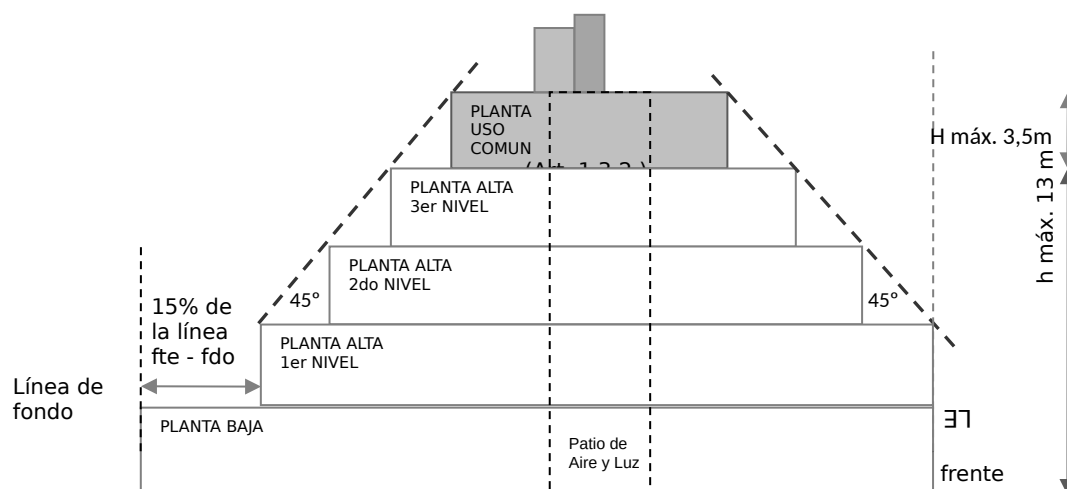
Artículo 3º.-

Modifícase el Artículo 10.1 de la Ordenanza 4021- ALTURAS MÁXIMAS POR ZONAS, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ZONA AC1: Altura máxima = Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en Línea de Edificación. Escalonadas a 45º a partir del techo de la segunda planta en su intercepción con la prolongación imaginaria de la línea de edificación del frente de la PB y del contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3 (Ver gráfico N° 10/1).

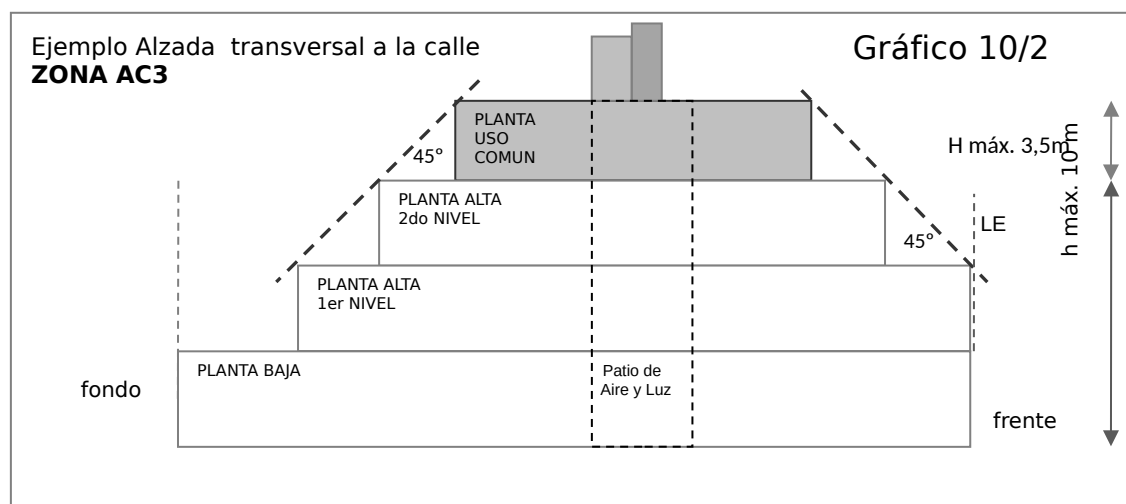
Ejemplo Alzada transversal a la calle
ZONA **AC1 - AC2 - AE4 - C1T2 y C3T1**

Gráfico 10/1

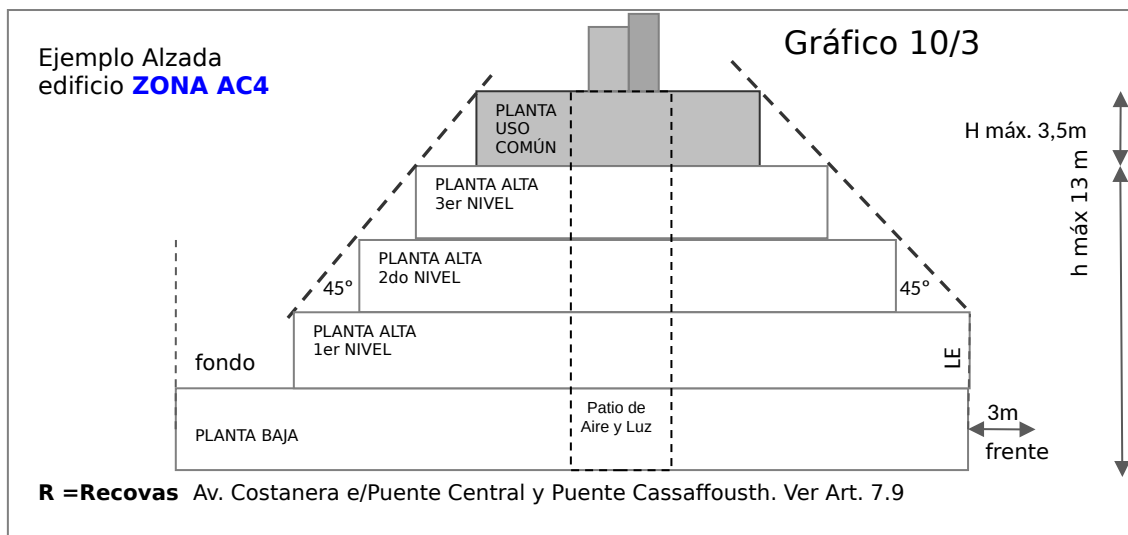


Zona AC2: Altura máxima = Planta Baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en Línea de Edificación. Escalonadas a 45° a partir del techo de la segunda planta en su intersección con la prolongación imaginaria de la línea de edificación del frente de la PB y del contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3 (Ver gráfico N° 10/1).

Zona AC3: Altura máxima = 10 metros. Planta baja más dos plantas.



Zona AC4: Altura máxima = 13 metros. Planta baja más tres plantas escalonadas a partir del techo de la segunda planta. Escalonadas a 45° a partir del techo de la segunda planta en su intersección con la prolongación imaginaria de la línea de edificación del frente de la PB y del contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3.

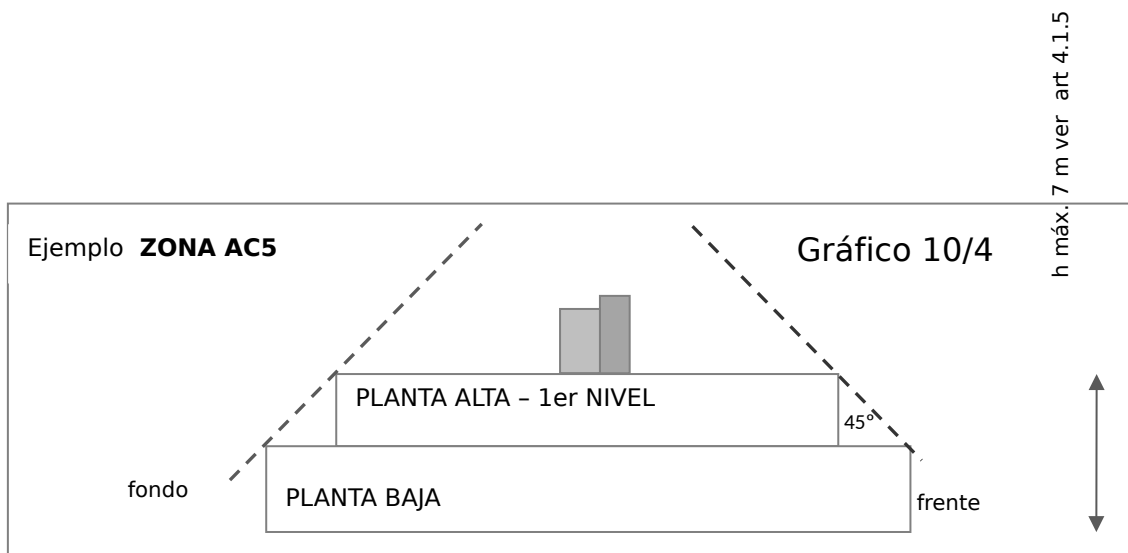


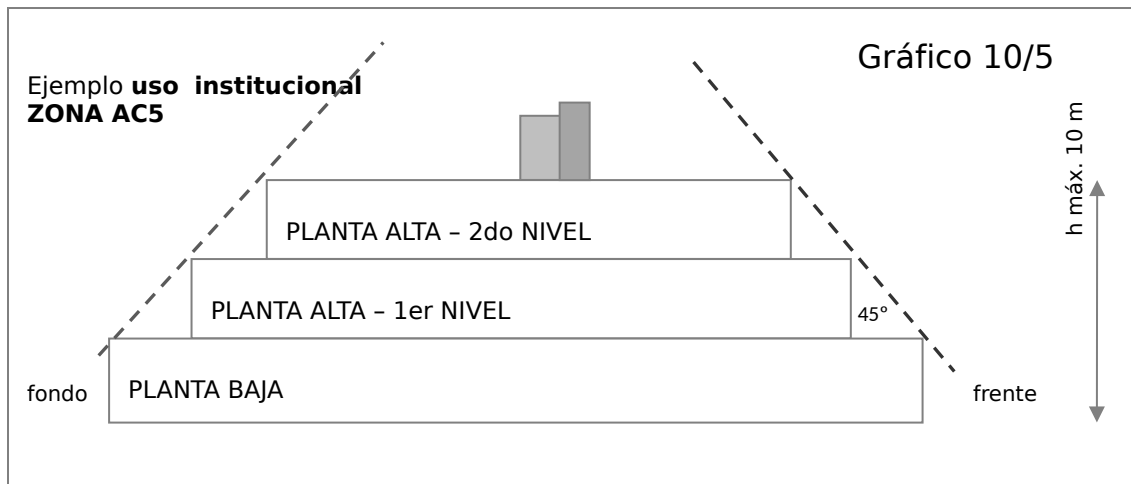
Artículo 4º.- Modificase el artículo 3.1.1. inciso a) Área AC5, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Zona AC5: Las manzanas comprendidas entre la intersección de San Martín y Alberdi por calle Alberdi hasta Sabattini y por ésta hasta el acceso lateral sur a Avenida Uruguay hasta calle Liniers y por ésta hasta Avenida San Martín cerrando la poligonal al llegar a calle Alberdi.

Altura máxima = 7 metros. Planta baja más una planta.

El edificio municipal, atento a su carácter patrimonial, podrá ser ampliado respetando su actual perfil edilicio.

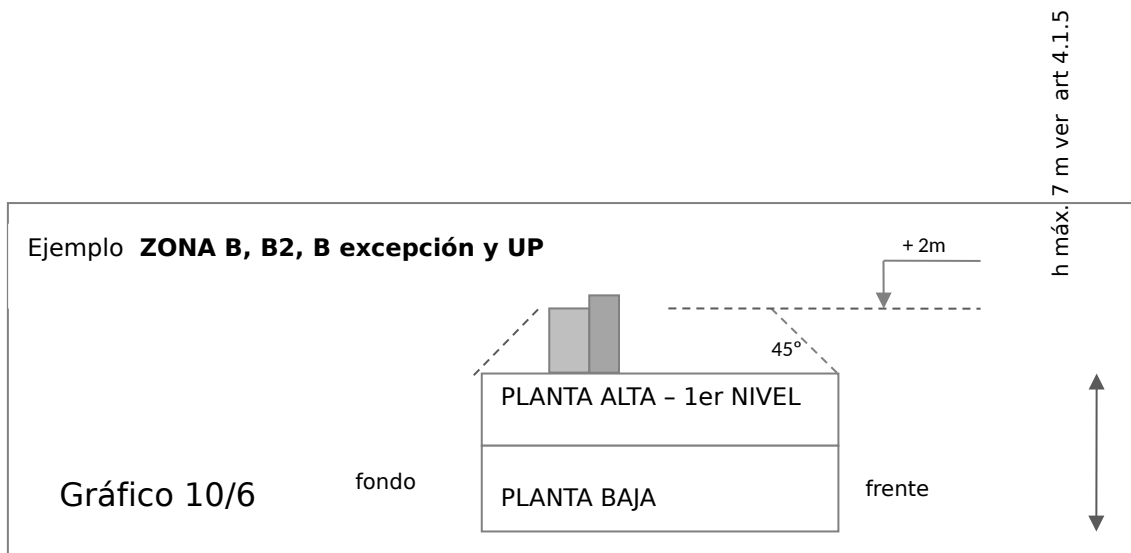




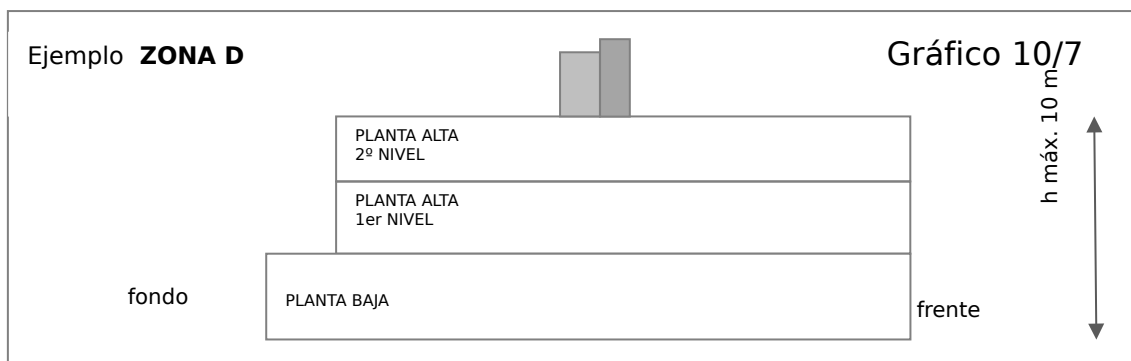
Zona B, B2, B de excepción y UP:

Uso dominante residencial: (Art. 4.1.7) y residencial individual (Art. 4.1.8)

Altura máxima = 7 metros. Planta baja y planta alta.



Zona D: Planta baja y dos plantas. Altura máxima = 10 metros (Ver gráficos 10/7).



CORREDOR C1, T1 y T2: ídem AC2.

CORREDOR C2: ídem AC3.

CORREDOR C3-T1: ídem AC2.

CORREDOR C3-T2: ídem Zona D.

CORREDOR C3, T3, ZONAS AE2 y AE3: ídem ZONA B, B2, Be y UP.

CORREDOR C4: Altura máxima= 10 metros. Planta Baja más 2 plantas, escalonadas a partir del segundo nivel.

VER GRÁFICO ZONA B - B2 - Be - UP.

Zona AE1: Paseo de los artesanos. Calles Leandro N. Alem y Las Heras. Ver artículo 9.3 inciso e.

Zona AE4: Ver AC1

ZONA E: Ver Artículo 10.3

ZONA AIA: Ver artículo 4.1.12.1 y 4.1.12.2

ZONA AP1-AP2: Ver artículo 3.1.1. Incisos "i" y "j".

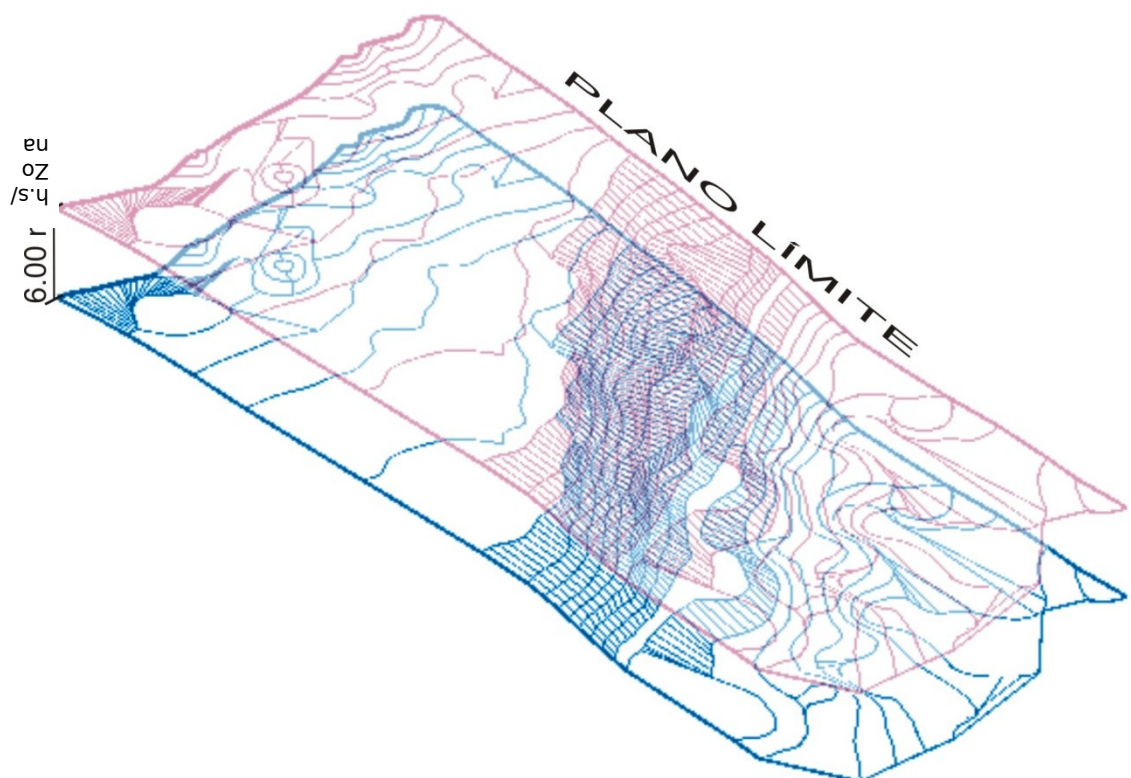
Artículo 5º.-

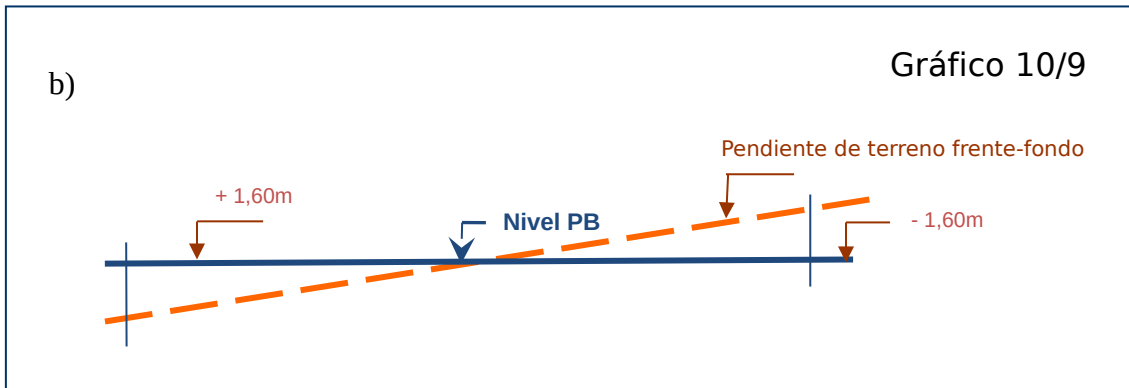
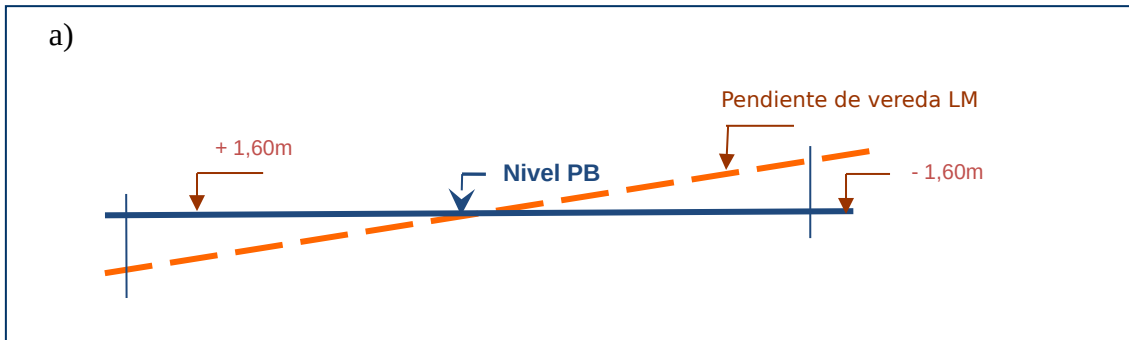
Modifíquese el Artículo 10.2 alturas de las construcciones según las condiciones topográficas, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"10.2. ALTURA DE LAS CONSTRUCCIONES SEGÚN LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS.-Texto Ord. Nº 4389.

Se tomará como máxima altura de la construcción, la correspondiente a cada ZONA tomada en un plano límite virtual que acompañe la pendiente natural del terreno.

En terrenos con pendiente, el nivel de piso de la planta baja estará ubicado 1,60m por debajo o por arriba del terreno natural.

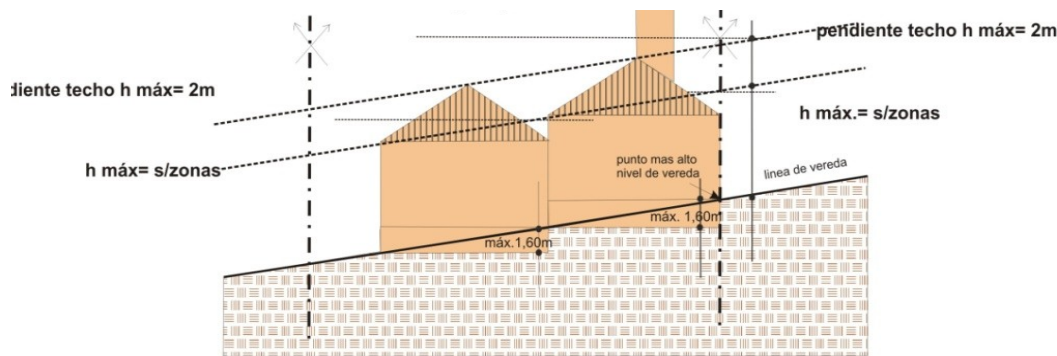




En el sentido perpendicular o transversal con respecto a la calle, en terrenos con pendiente, las construcciones deberán escalonar el nivel de piso de Planta Baja con terrazas de no más de un metro con sesenta centímetros (1,60 m), conformadas a través de excavaciones, muros de contención ciegos o elementos estructurales.

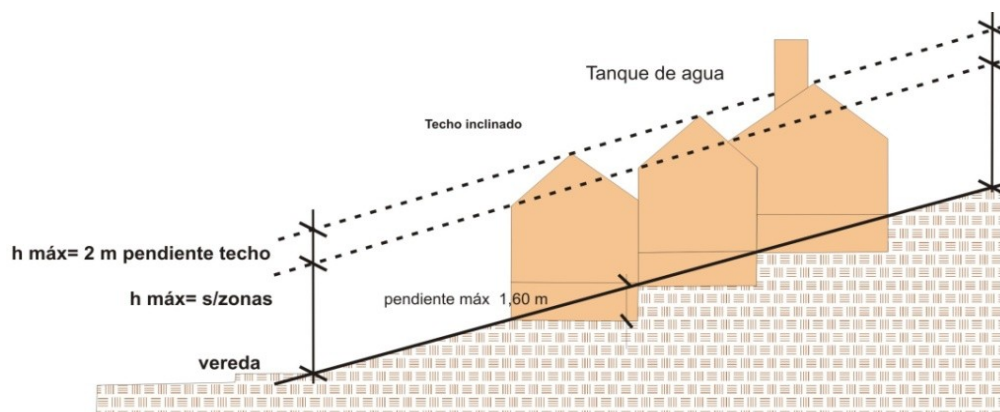
En caso de pendientes muy acentuadas, entendiéndose por tales a aquellas que impliquen pendientes mayores al 15%, la Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar proyectos con escalonamientos mayores a 1,60 m, solamente previo dictamen favorable del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA). En estos casos se requerirá plano y memoria de cálculo de los muros de contención, taludes y elementos estructurales, realizados por profesional habilitado en la materia.

En las ZONAS B, B2, B de excepción y UP las excavaciones podrán producir cortes de suelo con roca expuesta de hasta un metro con sesenta centímetros (1,60 m) de altura desde el nivel base de la excavación resultante. En todos los casos se deberá garantizar la restitución de suelos y verde en las zonas excavadas que queden expuestas, a través de tecnologías de fijación de los mismos, evitando dejar la roca expuesta o suelos sueltos, siendo esto último también de aplicación para edificaciones existentes.



CORTE LONGITUDINAL A LA VEREDA

Gráfico 10/11



CORTE TRANSVERSAL A LA VEREDA

Artículo 6º.-

Modifíquese el Artículo 10.5. Alturas de las construcciones permitidas sobre máxima altura, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“10.5. En las ZONAS B, B2, B de excepción y UP, cuando el proyecto incluya techos inclinados, la cumbrera más alta no podrá superar en ningún caso los dos metros de altura por encima de la altura máxima establecida. Sólo podrán sobrepasarse las alturas máximas determinadas en el presente artículo con: barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares. Para el caso de hoteles y servicios institucionales de salud y educación se permitirá una planta más de altura máxima 3,5 metros. En el cálculo del FOT no se computará dicha planta.

10.5.1. La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar, previo dictamen favorable de la Unidad Técnica (UT) del CPUA, una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios ubicados en las ZONAS AC1, AC2, AC3, AC4, AE4, AE5 y Corredores C1T2, C2, C3T1 y C4. En todos los caso, la superficie cubierta de la planta en cuestión, no debe superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los

retiros a 45º según ZONA.

10.5.2. En las ZONAS AC1, AC2, AC3, AC4, AE4, AE5, C1T2, C2, C3T1 y C4, cuando el proyecto incluya una PLANTA USO COMÚN, la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45º trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de 3,5 metros.

Asimismo, dentro de dicho espacio deberán ubicarse las salientes correspondientes a tanque de agua, caja de escaleras, sala de máquinas, antenas, chimeneas y ventilaciones. En el cálculo del FOT no se computará dicha planta (Ver gráficos).

10.5.3. En ningún caso podrá ser destinada esta planta de usos comunes para dormitorios o cualquier otro destino que aumente la densidad habitacional del edificio.

10.5.4. A fin de evitar posteriores cambios de destino que contradigan el espíritu de la norma, la Dirección de Obras Privadas exigirá la presentación simultánea del plano de subdivisión bajo la figura de Propiedad Horizontal (PH) en base a Proyecto para el caso de edificios destinados a unidades de vivienda, dicha PH deberá estar aprobada por la Dirección General de Catastro de la Provincia con el final de obra. En estos casos la planta referida deberá figurar como espacio de dominio común y uso compartido. En el caso de hotelería, no se dará curso a habilitación alguna cuando se haya cambiado el destino original de esta planta por dormitorios".

Artículo 6º.-

De forma.-